

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0378-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JAIME LUIS FARFÁN GALLOZO
(EL SEÑOR FARFÁN)

DENUNCIADO : FINANCIERA OH! S.A.
(LA FINANCIERA)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ALLANAMIENTO PARCIAL
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 17 de febrero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 31 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto, habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) se efectuaron luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador del Banco Interbank; (ii) permitió el uso de la tarjeta aún después de haber sido manipulada por terceros, no verificándose el chip; (iii) no activó medidas automáticas de alerta o bloqueo a pesar de tratarse de operaciones inusuales efectuadas en cadena; y, (iv) no aplicó una doble validación (OTP, token, autorización adicional, clave dinámica) para dichos montos:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	2 000,00
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	4 700,00

2. El 14 de enero de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Formuló su allanamiento a la imputación de cargos efectuada en su contra únicamente respecto de la operación de S/ 2 000,00; por lo que solicitó como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos del procedimiento;
 - (ii) el consumo de S/ 4 700,00 fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante;
 - (iii) la tarjeta de crédito del denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice el denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

- (iv) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (v) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuar el consumo, pues el bloqueo preventivo realizado por la misma Financiera se concretó el 12 de noviembre de 2025 a las 13:18:07 horas y el bloqueo definitivo a solicitud del denunciante se ejecutó el mismo día a las 16:23:54 horas;
 - (vi) notificó la operación denunciada al correo del denunciante;
 - (vii) una primera operación con características diferentes no puede ser calificada de inusual, además de que el consumo cuestionado se encontraba dentro de la línea de crédito del denunciante;
 - (viii) alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros; y,
 - (ix) solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado “Manual Visa” que contiene el Manual de VisaNet.
3. Mediante Resolución N° 2 del 20 de enero de 2026, se resolvió, entre otros, declarar la confidencialidad permanente del documento que la Financiera presentó bajo la denominación “Manual Visa” en su escrito del 14 de enero de 2026.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:
- (i) Aceptar el allanamiento formulado por la Financiera respecto al cargo de una operación no reconocida por el importe de S/ 2 000,00;
 - (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad);
 - (iii) declarar la responsabilidad de la Financiera por el cargo de una operación no reconocida por el importe de S/ 4 700,00; y,
 - (iv) dictar medidas correctivas, imponer sanciones y ordenar el pago de las costas y los costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**III.1. Sobre el allanamiento parcial formulado por la Financiera**

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.

6. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
7. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable a la Financiera por la infracción detallada en el numeral 1 de la presente resolución, respecto de la siguiente operación:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	2 000,00

III.2. Sobre el Reglamento de Ciberseguridad

8. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
9. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
10. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.

11. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
12. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
13. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
14. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige

³

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).

15. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
16. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁵.
17. En el presente caso, de conformidad con el reporte "Cargo de entrega y activación de Tarjeta Oh!", se aprecia que la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109, con cuenta N° 4040-****-****-8424, del denunciante fue habilitada el 1 de febrero de 2023, por lo que se concluye que su emisión es anterior:

CARGO DE ENTREGA Y ACTIVACIÓN DE TARJETA OH!			
Nro.: 4066163			
Datos Del Cliente			
Tipo Documento:	DNI	Nro. Documento:	
Nombres:	JAIME LUIS	Apellidos:	FARFAN GALLOSO
Producto:	TARJETA OH - VISA	Nro. Cuenta:	4040-****-****-8424
Datos de la Solicitud			
Fecha de Solicitud:	01/02/2023 18:05:16 p.m.	Agencia:	FTD VEA SUCRE
Tipo de Tarjeta:	Titular[X] Adicional []	Tipo de Entrega:	EMISIÓN
Nro. Tarjeta Titular:		Línea Crédito TC:	S/. 3250.0

18. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2****III.3. Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida**

19. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
20. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
21. El artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
22. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

23. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.
24. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹².
25. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
26. El señor Farfán denunció a la Financiera porque cargó indebidamente una (1) operación por el importe de S/ 4 700,00 en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
27. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el reporte “Detalle de Transacción” y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

Reporte “Detalle de Transacción”

11

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

12

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2

DETALLE DE TRANSACCION

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 4040-1109-8424
NR DE TARJETA : 4040-1109-8424
FECHA DE TXN : 12/11/2025 FECHA JULIANA : 25/316 HORA : 13:16:41
IMPORTE DE TXN : 4,700.00 MONEDA : 604 VCTO : 27/06 AA/MM
CODIGO DE RPTA : 00 APROBADO
CODIGO DE AUTORIZACION : 033414 AUD TRACE : 472443
CODIGO COMERCIO : 005885997 MCC : 8999 TCC : R
DESCRIPCION : IZI*ESTILOS NI FAARCE EIRLIMA PE
MODO DE ENTRADA : 510 - CHIP

DATOS DE CUOTA:
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00
VALOR DE CUOTA : .00 FEC IR CUOTA :

Modo de entrada: Lectura de CHIP

Reporte de Visa

Transaction Details: Visa ROL - Google Chrome

Transaction Details

Card/Account #: 4040-1109-8424-1109
Network: 0002
Tran ID: 465110984
Retrieval Ref #: 531618472443

Tran Type: Auth
Tran Date: 11/12/25
Processing Date: 11/12/25
Tran Amount: 4,700.00 PEN

Issuer: Financiera OH S.A.
CH Name: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant: IZI*ESTILOS NI FAARCE EIR
Location: LIMA
Jurisdiction: Domestic-PE

Authorization Code: 0002
Response Code: 0002
Authorization Code: 0002
Auth Status: 00
Auth Reason Code 1: 00
Auth Reason Code 2: 00
Auth Reason Code 3: 00
Auth Reason Code 4: 00
Auth Reason Code 5: 00
Auth Reason Code 6: 00
Auth Reason Code 7: 00
Auth Reason Code 8: 00
Auth Reason Code 9: 00
Auth Reason Code 10: 00
Auth Reason Code 11: 00
Auth Reason Code 12: 00
Auth Reason Code 13: 00
Auth Reason Code 14: 00
Auth Reason Code 15: 00
Auth Reason Code 16: 00
Auth Reason Code 17: 00
Auth Reason Code 18: 00
Auth Reason Code 19: 00
Auth Reason Code 20: 00
Auth Reason Code 21: 00
Auth Reason Code 22: 00
Auth Reason Code 23: 00
Auth Reason Code 24: 00
Auth Reason Code 25: 00
Auth Reason Code 26: 00
Auth Reason Code 27: 00
Auth Reason Code 28: 00
Auth Reason Code 29: 00
Auth Reason Code 30: 00
Auth Reason Code 31: 00
Auth Reason Code 32: 00
Auth Reason Code 33: 00
Auth Reason Code 34: 00
Auth Reason Code 35: 00
Auth Reason Code 36: 00
Auth Reason Code 37: 00
Auth Reason Code 38: 00
Auth Reason Code 39: 00
Auth Reason Code 40: 00
Auth Reason Code 41: 00
Auth Reason Code 42: 00
Auth Reason Code 43: 00
Auth Reason Code 44: 00
Auth Reason Code 45: 00
Auth Reason Code 46: 00
Auth Reason Code 47: 00
Auth Reason Code 48: 00
Auth Reason Code 49: 00
Auth Reason Code 50: 00
Auth Reason Code 51: 00
Auth Reason Code 52: 00
Auth Reason Code 53: 00
Auth Reason Code 54: 00
Auth Reason Code 55: 00
Auth Reason Code 56: 00
Auth Reason Code 57: 00
Auth Reason Code 58: 00
Auth Reason Code 59: 00
Auth Reason Code 60: 00
Auth Reason Code 61: 00
Auth Reason Code 62: 00
Auth Reason Code 63: 00
Auth Reason Code 64: 00
Auth Reason Code 65: 00
Auth Reason Code 66: 00
Auth Reason Code 67: 00
Auth Reason Code 68: 00
Auth Reason Code 69: 00
Auth Reason Code 70: 00
Auth Reason Code 71: 00
Auth Reason Code 72: 00
Auth Reason Code 73: 00
Auth Reason Code 74: 00
Auth Reason Code 75: 00
Auth Reason Code 76: 00
Auth Reason Code 77: 00
Auth Reason Code 78: 00
Auth Reason Code 79: 00
Auth Reason Code 80: 00
Auth Reason Code 81: 00
Auth Reason Code 82: 00
Auth Reason Code 83: 00
Auth Reason Code 84: 00
Auth Reason Code 85: 00
Auth Reason Code 86: 00
Auth Reason Code 87: 00
Auth Reason Code 88: 00
Auth Reason Code 89: 00
Auth Reason Code 90: 00
Auth Reason Code 91: 00
Auth Reason Code 92: 00
Auth Reason Code 93: 00
Auth Reason Code 94: 00
Auth Reason Code 95: 00
Auth Reason Code 96: 00
Auth Reason Code 97: 00
Auth Reason Code 98: 00
Auth Reason Code 99: 00
Auth Reason Code 100: 00

Transaction Details

Card/Account #: 4040-1109-8424-1109
Network: 0002
Tran ID: 465110984
Retrieval Ref #: 531618472443

Tran Type: Auth
Tran Date: 11/12/25
Processing Date: 11/12/25
Tran Amount: 4,700.00 PEN

Issuer: Financiera OH S.A.
CH Name: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant: IZI*ESTILOS NI FAARCE EIR
Location: LIMA
Jurisdiction: Domestic-PE

Fecha de la operación (debe considerarse que el sistema de VISA tiene el siguiente orden: mes/día/año)

Comercio

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

Método de entrada = vía lectura de CHIP (1er factor)

General Information		
Card/Account Number:	4040-7101-xxxx-1109	F2
Card Sequence Number:	1	F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6325	F56
Transaction Type:	Authorization 0100	F3
Processing Code:	00	F3
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
PPCS Eligible Ind:	N	Unknown Value
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value
Transaction Status:	Approved	F70
Local Transaction Date/Time:	11/12/25 18:16:44	F12,F13
VIP Logging Date/Time:	11/12/25 18:16:44	F62.2
VisaNet Transaction ID:	465316658016964	F63.1
Network ID:	0002	
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Empty Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable) F22
Track Read Ind:	2	
Retrieval Ref. Number	531618472443	F37
System Trace Audit Number:	472443	F11
VROL Product Type:	C	Credit
Account Funding Source:	C	Credit
Product ID:	F	Visa Classic F62.23
Foreign Retailer Indicator:		All retailers are located in the same country as the marketplace. F63.20
Direct Debit Switch:	00	

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Código de Autorización

Fecha y hora de realización de la operación (debe tenerse en cuenta que el horario utilizado por VISA es GMT y Perú es GMT-5)

Ingreso de PIN (2do factor)

Authorization Data		
Response Code:	00	Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code:	0000	HF14
Authorization Code:	033414	F38
Risk Score:	28	F62
Risk Score Reason Code 1:	0	F62
Risk Score Reason Code 2:	0	F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00	F62
Compromised Event Reference ID:	00	F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00	F62
Authorization Amount:	4,700.00	SOL
US Authorization Amount:	1,401.73	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL
Authorization Date:	11/12/25	Pacific Time
Authorization Time:	10:16:44 AM	GMT
	18:16:44	Pacific Time
Authorization Source Ind:	5	GMT
Downgrade Reason Code:		Response provided by issuer F44.1
Partial Authorization Eligible:	0	Unused F62.3
PIN was present:	Yes	F52
PIN was verified:	0	
CVV2 Response Type:	0	F126.10
CVV Result:	2	CVV or ICVV passed verification F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable F44.2
Authorization Duration:	00	F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN F60.9

28. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta de Crédito N°	4040-**** *-1109
Fecha y hora	12/11/2025 – 13:16:41
Establecimiento	IZI*ESTILOS NI FAARCE EIRLIMA
Monto de Operación S/	4 700,00
Código de autorización	033414
Modo de entrada	510-Chip
Código de respuesta¹³	00 - Aprobado y completado satisfactoriamente ¹⁴
Pin presente¹⁵	Si ¹⁶

¹³ Traducción libre de: *Response Code*.

¹⁴ Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

¹⁵ Traducción libre de: *PIN was present*.

¹⁶ Traducción libre de: *Yes*.

29. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que la operación se realizó con la presencia física de la tarjeta de crédito del denunciante, pues el código “510-Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que la operación se ejecutó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
30. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito del denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito del señor Farfán y el ingreso de su clave secreta.
31. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requirió la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizó con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por el señor Farfán, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
32. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁷ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁸ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



¹⁷ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁸ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



33. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar al señor Farfán la realización de la operación no reconocida. Dicha afirmación fue corroborada por el propio denunciante, quien adjuntó a su escrito de denuncia una captura de pantalla del correo electrónico recibido; tal como se detalla a continuación:

Notificación enviada por la denunciada

Job information														
Results														
Visualization														
JSON														
Execution details														
Execution graph														
Row	asunto	cop	destinatario	est.	fec.	fecha_creacion_linea	fec.	met.	par.	par.	par.	par.	pla.	remite
1	Hes usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo		[Redacted]	2	202...	2025-11-12T18:18:05	202...	117...	<1	D	<1	d	19	arencionalcliente@financiersoh.pe
2	Hes usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo		[Redacted]	2	202...	2025-11-12T18:16:46	202...	117...	<1	D	<1	d	19	arencionalcliente@financiersoh.pe

[Continúa en la siguiente página]

**Notificación recibida por el denunciante**

Farfan Gallozo, Jaime Luis	
De:	atencionalcliente@financieraoh.pe
Enviado el:	miércoles, 12 de noviembre de 2025 13:17
Para:	Farfan Gallozo, Jaime Luis
Asunto:	Has usado tu Tarjeta oh! para realizar un consumo

HOLA JAIME	
Se ha realizado una transacción con tu Tarjeta oh!	
Tarjeta Titular	XXXXXXXXXXXX1109
Establecimiento:	IZI*ESTILOS NI FAARCE EIR
Monto:	S/. 4700.00
Fecha y hora:	12/11/2025 a las 13:16

34. Adicionalmente, la Financiera presentó el reporte de su sistema en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada preventivamente el 12 de noviembre de 2025 a las 13:18:07 horas, y el bloqueo definitivo se realizó el mismo día a las 16:23:54 horas; esto es, ambas acciones después de efectuada la operación no reconocida:

	NROCTA	NROCTAR	SECTAR	TIPARC	CODTRA	TIPTAR	BLQANT	BLQACT	FECCAM	HORCAM
1	0004040	8424 0004040	109	1 ED	301 P	R	N		20230201	18055477
2	0004040	8424 0004040	109	1 ED	301 P	N	T		20251112	13180730
3	0004040	8424 0004040	109	1 ED	301 P	T	Q		20251112	16235465

35. En consecuencia, la operación analizada de S/ 4 700,00 fue válidamente autorizada, pues se efectuó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito del denunciante se encontraba activa.
36. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexos causal alegada por la Financiera

37. El señor Farfán señaló que no reconocía la operación denunciada pues se efectuó luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador del Banco Interbank.
38. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Farfán en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por el denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual el señor Farfán relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:

1. El día 12 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 18:29 horas, formulé una denuncia policial por hechos de fraude informático, los cuales detallo en los párrafos siguientes.
2. El 11 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas, recibí una llamada del número 311-9000, en la cual una voz masculina indicó que se comunicaría de parte del BANCO INTERBANK para mejorar mi tarjeta de crédito, señalando que al día siguiente acudirían a mi domicilio para entregarme documentos. Del mismo modo, me consultó si deseaba cancelar la TARJETA OH que mantenía con dicha entidad.
3. El 12 de noviembre de 2025, a las 10:24 horas, recibí una nueva llamada del número 904 769 321, en la que un sujeto se identificó como trabajador autorizado y me indicó que ya se encontraba fuera de mi domicilio.
4. Procedí a salir, observando que se trataba de un varón de tez trigueña, contextura gruesa y cabello negro, quien afirmó que parte del procedimiento consistía en que él debía cortar mi tarjeta de crédito OH para reemplazarla, al igual que con la TARJETA INTERBANK.
5. El sujeto cortó físicamente dichas tarjetas de crédito delante de mí y me entregó únicamente los restos, sin devolver el chip, lo cual advertí posteriormente.

- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP Pueblo Libre el 12 de noviembre de 2025, en la cual el denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2

CONTENIDO

CONTRA DE L.Q.R.R. SUSCITADO EL DIA 12NOV2025 A LAS 13:20 HRS. EN CIRCUNSTANCIAS QUE LA DENUNCIANTE SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO, EL DENUNCIANTE INDICA QUE RECIBE UNA LLAMADA EL DIA 11NOV2025 A LAS 15:00 HRS. DEL NUMERO 3119000 EN LA CUAL UNA VOZ MASCULINA LE OFRECE MEJORAR SU TARJETA DE CRÉDITO, Y QUE AL DIA SIGUIENTE SE APERSONARÍAN A SU DOMICILIO PARA ENTREGARLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. YA EL DIA DE LA FECHA A LAS 10:24 HRS. RECIBE UNA LLAMADA DEL NUMERO 904789321, EN LA CUAL LE CONTESTA UN VOZ MASCULINA QUIEN LE DICE QUE SE ENCONTRABA A FUERA DE SU DOMICILIO, PROCEDIENDO EL DENUNCIANTE A RECIBIRLO OBSERVANDO QUE ERA UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE TEST TRIGÜEÑA, CONTEXTURA GRUESO, CABELLO COLOR NEGRO QUIEN LE INDICO QUE PARTE DEL PROCEDIMIENTO ERA QUE TENIA QUE CORTAR LA TARJETA DE CRÉDITO OHI Y TARJETA DE CRÉDITO INTERBANK. LA CUAL DICHA ACCIÓN LO REALIZA DELANTE DEL DENUNCIANTE CON UNA TIJERA, PROCEDIENDO A ENTREGARLE LOS RESTOS DE LAS TARJETAS, QUE POSTERIOR A ESOS HECHOS EL DENUNCIANTE SE PERCATÓ QUE NUNCA LE ENTREGO EL CHIP DE LAS TARJETAS. EN HORAS DE LA TARDE EL DENUNCIANTE LE LLEGA UN CORREO DE ALERTA EN LA CUAL SE LE INDICA QUE SE HABIAN REALIZADO DOS COMPRAS DE LA TARJETA OHI LA PRIMERA POR UN MONTO DE CUATRO MIL SETECIENTOS SOLES (4700S/.) Y UN SEGUNDO MOVIMIENTO POR UN MONTO DE DOS MIL SOLES (2000S/.) A LA TIENDA IZISTELOS NI FAARCE EIR. Y DE LA TARJETA DE CRÉDITO INTERBANK REALIZARON DOS COMPRAS, LA PRIMERA POR UN MONTO DE NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA SOLES (9950S/.) Y UNA SEGUNDA COMPRA POR NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO SOLES (9945S/.) AMBAS COMPRAS A LA TIENDA IZISTELOS NI. ES LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

- c) La Hoja de Reclamación N° S000225747 de fecha 12 de noviembre de 2025, mediante la cual el señor Farfán puso en conocimiento de la Financiera la entrega de su tarjeta a tercero, desconoció la operación denunciada y solicitó su exoneración:

DETALLE Y PEDIDO DEL RECLAMO O REQUERIMIENTO

cliente recibió mensaje de alerta de consumos que no realizó el día 12/11/2025 por el monto de S/ 6700. Cliente indica que, llegaron a su domicilio y estas personas entregaron un contrato de anulación de tarjeta oh y además han realizado compras con otra de Interbank, llevaron su tarjeta oh cortada, pero cliente se quedó con la mitad de la tarjeta oh cortada, en donde se visualiza los 6 ultimos digitos de su tarjeta oh ...03381109, además se visualiza la fecha de vencimiento, y han realizado compras sin su autorización. Ahora solicita la exoneración de estas compras que no lo realizó. Nos menciona que nunca ha utilizado su tarjeta oh desde que la sacó. Cliente enviará denuncia policial al correo: contactanos@somosoh.pe

Fecha	Comercio/Glosa	Monto
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	S/ 4700.0
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	S/ 2000.0

MONTO: S/ 6700.00

- d) La “Solicitud de anulación y exoneración de membresía” y la “Carta de no adeudo”, ambos con fecha 12 de noviembre de 2025; entregadas al denunciante por el courier:

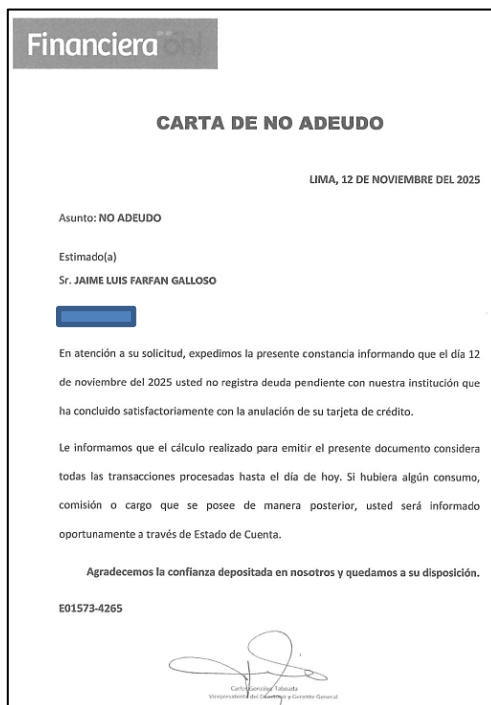
Financiera

SOLICITUD DE ANULACION Y EXONERACION DE MEMBRESIA

Sr. **JAIME LUIS FARFAN GALLOSO**, Conste por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Especial - Tarjeta de Crédito, que celebra de una parte, FINANCIERA OH con RUC 20522291201, a quien en adelante se denominará EL BANCO; y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

PRIMERA: Línea de Crédito – Tarjeta de Crédito
A solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO, previa evaluación y aprobación, se procede hacer la anulación y exoneración de membresía de la tarjeta de crédito - Tarjeta de Crédito (en adelante Cuenta) y ii) si el cliente desea solicitar una tarjeta de crédito en otra oportunidad se le podrá conceder una línea de crédito previa evaluación crediticia, cuyo monto definitivo aprobado será comunicado al momento de la entrega del “kit de bienvenida” de dicha Tarjeta de Crédito de acuerdo con los términos acordados para dicha entrega y comunicación al momento de la solicitud. Sin perjuicio de lo antes indicado, en la HOJA RESUMEN (que forma parte integrante del presente contrato) consta el importe mínimo de la línea de crédito para cada tipo de tarjeta, así como los intereses, comisiones, penalidades y gastos que corresponden a cada una de ellas.

[Continúa en la siguiente página]



39. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el día 11 de noviembre de 2025 el señor Farfán sostuvo una conversación telefónica con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco Interbank, quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios; y, además, cancelar su Tarjeta de Crédito Oh! contratada con la Financiera, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio el 12 de noviembre de 2025, al cual le entregó sus tarjetas a fin de ser cortadas.
40. Si bien el señor Farfán aportó al expediente documentos con el logotipo de la Financiera, como: “*Solicitud de anulación y exoneración de membresía*” y “*Carta de no adeudo*”, de la lectura del primer documento se advierte que consiste en un contrato de tarjeta de crédito y no en un acto de anulación; asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que la firma impresa en los citados documentos pertenezca a un funcionario de la Financiera; por lo que no se puede concluir que tales documentos hayan sido emitidos por la denunciada, a lo que debe sumarse el hecho que estas gestiones no se entendieron directamente con la Financiera, sino con un presunto trabajador del Banco Interbank, entidad que no emitió la tarjeta con la que se realizaron los consumos cuestionados.
41. En ese sentido, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta de crédito, en atención a la cancelación de dicho producto financiero.
42. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta, cortarla en su presencia y le requirió información de confidencial de su tarjeta; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros. Para acreditar sus alegatos adjuntó



la grabación de la llamada que sostuvo con el señor Farfán, la cual se transcribe a continuación en la parte pertinente:

“(…)

Financiera: (...) En este caso para entender un poco más la historia, usted estaba en su domicilio, llegaron dos personas, bueno acá me indica que llegaron unas personas con un contrato de anulación.

Denunciante: Claro, exacto, exacto, llegaron a mi dominio.

Financiera: Se llevaron tu tarjeta cortada.

Denunciante: La cortaron, pero claro obviamente cuando la cortaron, tontamente yo me quedé con una parte de la tarjeta, por eso es que también le pude dictar el final de la tarjeta a la señorita que me atendió para el reclamo, pero se llevaron la parte del chip tanto de mi tarjeta Interbank como de la Tarjeta Oh ¿Por qué entregué la Tarjeta Oh? Por la siguiente razón, cuando me llaman para hacer el cambio de tarjeta, primero me llaman diciendo que eran personas del Interbank y me ofrecían una tarjeta mejor de la que tenía, el número de donde me llamaron también era del Banco, por eso es que yo conteste la llamada, y me dicen amigo, señor ¿Usted también tiene una Tarjeta Oh? Ah sí, le digo, también tengo una tarjeta oh, pero hace tiempo que no la uso y más bien quisiera anularla, ah me dijo con nosotros también lo puede hacer. En mi ingenuidad, porque así ha sido, siendo una persona tan mayor, he caído ingenuamente, pensé que la Tarjeta Oh estaba afiliada o era financiada por el Interbank, porque si me llaman por un tema y después me preguntan otra cosa eso es lo que yo relacioné en ese momento. Me dijo señor en su delante vamos a cortar la tarjeta, le vamos a dar un nuevo contrato de la nueva Tarjeta Interbank y la Tarjeta Oh va a quedar anulada por eso le vamos a llevar 2 contratos, ah bueno, y como lo que me ofrecían por la Tarjeta Interbank para mi era tan atractivo porque no iba a pagar membresía ni tener montos mínimos de gasto mensualmente para que no me cobren cosas así, llegan a mi domicilio, me mostraron el contrato, el contrato si bien es cierto de Interbank tenía el logo de Interbank y el otro de la anulación decía Financiera, porque los tengo los contratos, tengo en mano los contratos (ininteligible) yo si he fallado en eso, porque cada vez que yo he hecho cambios de tarjeta, por vencimiento que se yo, siempre me han dado mi tarjeta, pero nunca he entregado la anterior, pero esta vez, como me dijo el chico la vamos a cortar en su delante y todo eso, entonces, bueno se las entregué y efectivamente las cortó, las cortó las dos tarjetas (...).

(...)”

43. De la revisión del referido audio se aprecia que el denunciante reconoció que recibió la llamada de una persona que se identificó como trabajador del Banco Interbank y le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios y la anulación de su Tarjeta Oh, por lo que coordinó la entrega de contratos mediante un *courier*, a quien le entregó tanto su tarjeta contratada con el Banco Interbank y su tarjeta contratada con la Financiera, y las cortó en su presencia; sin embargo, se llevó el Chip de ambos plásticos.
44. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Farfán, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁹

Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera ohi y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta ohi utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



45. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de anular el citado producto financiero.
46. En ese contexto, si bien el señor Farfán cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto *courier* para la anulación de su tarjeta, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
47. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²⁰.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

48. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

²⁰

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

49. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
50. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
51. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

52. El señor Farfán denunció a la Financiera pues permitió el uso de la tarjeta aún después de haber sido manipulada por terceros, no verificándose el chip. En su escrito de denuncia, el recurrente precisó que el presunto *courier* cortó su tarjeta de crédito en diversos pedazos y se llevó la parte en la que encontraba el Chip; sin embargo, cuestionó el hecho de que el sistema de la Financiera haya validado el uso de una tarjeta manipulada.
53. Al respecto, pese a lo alegado por el denunciante, no hay medio probatorio alguno que acredite el estado en el que la tarjeta fue entregada y posteriormente usada, por lo que no es posible concluir que el consumo se realizó con un plástico con signos evidentes de manipulación, como lo ha señalado la denunciante.
54. Sin perjuicio de lo expuesto, lo descrito por el denunciante, de haberse producido, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o que está deteriorada, y solicite su bloqueo, el proveedor no tiene cómo saber que la tarjeta puede ser utilizada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos del denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

55. El señor Farfán alegó que el Banco no activó medidas automáticas de alerta o bloqueo a pesar de tratarse de operaciones inusuales efectuadas en cadena. En su escrito de denuncia, el recurrente añadió que nunca ha realizado consumos tan altos.

Sobre el comportamiento habitual de consumo del señor Farfán

56. Al respecto, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros,



los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

57. De la norma antes citada se constata que los factores previstos legalmente para evaluar el patrón de consumo no están pensados en particularidades de una operación, como el importe de esta. Así, un usuario no podría desconocer una transacción únicamente, porque nunca antes realizó una compra por un valor similar. Aceptar este razonamiento implicaría que las entidades financieras deban bloquear toda operación con alguna nueva característica, lo cual sería contrario al uso regular de una tarjeta de crédito como medio de pago y una situación ajena a la finalidad de las normas al respecto.
58. El señor Farfán cuestionó la operación cargada en su tarjeta de crédito, pues indicó que no correspondía a su comportamiento habitual en la medida que es un monto elevado e inusual.
59. Sobre el particular, para evaluar el comportamiento habitual de consumo de la parte denunciante es necesario analizar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, correspondiente a períodos previos a la realización de la operación, pues solo así pueden conocerse las características de uso del cliente. En ese sentido, mediante Resolución N° 1 se requirió a ambas partes la presentación de dichos documentos, pero estas no cumplieron con lo solicitado.
60. La carencia de dicha información impide determinar el comportamiento habitual del denunciante y, en esa medida, no se cuenta con información a partir de la cual se pueda concluir que el consumo denunciado se encuentra dentro o fuera de dicho comportamiento. En ese sentido, considerando que correspondía principalmente al denunciante aportar las pruebas que acrediten su posición respecto de su comportamiento habitual, corresponde desestimar su alegato por falta de pruebas.

Sobre el patrón de fraude

61. El artículo 22° del Reglamento prevé que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude²¹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
62. El señor Farfán cuestionó la falta de activación de medidas de seguridad pese a que se realizaron operaciones en cadena, ello, tomando en consideración que el presunto *courier* también se llevó el chip de su tarjeta de crédito contratada con el Banco Interbank y con la cual, de igual modo, se realizaron diversas operaciones no reconocidas. Sin embargo, es oportuno precisar que, se tratan de entidades financieras distintas, cada una con un sistema de monitorio independiente; por lo que en el presente caso solo se analizará la operación realizada con la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 de la Financiera.

²¹

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22°. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.

2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta, en caso sea necesario.(...)

63. En el presente caso, el 12 de noviembre de 2025 a las 13:16 horas, se realizó la operación por el importe de S/ 4 700,00 y si bien consta de un monto elevado, no se debe perder de vista que se encontraba dentro de la línea de crédito disponible en la tarjeta de crédito del denunciante (S/ 7 800,00) y fue la primera operación ejecutada con dicho producto financiero; por lo que no existía mérito suficiente para advertir de un posible uso fraudulento de la tarjeta, pues no es posible que el sistema de monitoreo del Banco se active antes de que una transacción se procese.
64. No obstante, la denunciada acreditó que activó su sistema del monitoreo y procedió con el bloqueo temporal de la tarjeta el 12 de noviembre de 2025 a las 13:18:07 (ver numeral 34), esto, casi inmediatamente después de la realización de la operación, además, emitió una alerta y la comunicó al denunciante a través de correo electrónico, conforme se muestra a continuación:

Emisión de alerta

The screenshot displays a banking application window titled 'Parametrización Operaciones Consultas Seguridad'. It features a table of transactions with columns for 'Fecha Tix', 'Monto', 'Tipo', 'Estado', and 'Detalle'. A specific transaction is highlighted in blue. Below the table, there is a section for 'Información General' and 'Detalle de Transacción'. A yellow box at the bottom right contains a 'Mensaje de Investigación' with the following details:

Mensaje de Investigación	
Fecha y Hora de Subscripción	12/11/2025 14:15:17
Fecha y Hora de Cierre	12/11/2025 17:12:29
Fecha y Hora de Emisión	12/11/2025 14:15:17

65. Cabe señalar que, aun cuando la Financiera adoptó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación denunciada, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por ello, corresponde desestimar los alegatos del denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iv)

66. El señor Farfán cuestionó la validez de la operación denunciada, pues la Financiera no aplicó una doble validación (OTP, token, autorización adicional, clave dinámica) para dichos montos.
67. Al respecto, de acuerdo con lo expuesto en los numerales 24 y 25, las empresas del sistema financiero están facultadas para cargar el importe de los consumos efectuados con la tarjeta de crédito, según las órdenes de pago autorizadas por el usuario. En ese sentido, dichas órdenes y firmas pueden ser sustituidas por autorizaciones mediante medios electrónicos o firmas digitales, sujetas a la verificación de la entidad. Por consiguiente, para el presente caso, la aplicación de un mecanismo de doble validación (vía OTP u otra clave dinámica) no constituía una exigencia legal bajo la normativa vigente en la materia.
68. Aunado a ello, debe considerar que el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²², establece la obligación de los

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria al presente procedimiento²³— dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión²⁴.

69. Sobre el particular, el denunciante no presentó medio probatorio alguno que permita acreditar que los consumos que realizaba con su tarjeta de crédito requerían de una doble validación a través de token o clave adicional a la clave secreta. Por el contrario, los medios probatorios presentados por la Financiera permiten corroborar que para la autorización del consumo de S/ 4 700,00 sí aplicó las medidas de seguridad establecidas por el artículo 9° del Reglamento, esto es, la lectura del chip de la tarjeta y uso de una firma digital (clave secreta). Por lo tanto, también corresponde desestimar lo alegado por el señor Farfán en este extremo.
70. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación por el importe de S/ 4 700,00 en la tarjeta de crédito del denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.4. Medidas correctivas

71. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras —las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
72. En el presente caso, la Financiera infringió el Código; por lo que, corresponde ordenarle como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 del denunciante el importe de S/ 2 000,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte

Artículo 173°.- Carga de la prueba
(...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

23

**CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
DISPOSICIONES FINALES.**

Primera. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

24

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°.- Carga de la prueba. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

M-OPS-03/03

Página 21 de 26

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,

- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y la rectificación del reporte crediticio.**

73. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²⁵.

III.5. Graduación de la sanción

74. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
75. Sobre el cargo de una operación no reconocida, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 2 000,00, que equivale a 0,36 UIT ²⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Financiera, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁷ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁸ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

25 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

- 26 El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

- 27 Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

- 28 La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2****Agravantes y Atenuantes**

76. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que la Financiera formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁹, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁰, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**
77. Cabe señalar que, si bien el señor Farfán solicitó que se le imponga una sanción de multa a la denunciada, la imposición de una sanción por infracciones a las normas de protección y defensa del consumidor es una facultad discrecional de la autoridad, la que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte; por lo que el requerimiento formulado deviene en improcedente.

III.6. Costas y costos del procedimiento

78. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI³¹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
79. Asimismo, el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que la Financiera se encuentra dentro del supuesto descrito, corresponde exonerarla del pago de costos.
80. Si bien por los alcances del ya citado artículo 29°, no correspondería exonerar a la Financiera del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó

29 Mediante Resolución N° 1 se otorgó a la Financiera un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. La Financiera fue notificada el 7 de enero de 2026 y formuló su allanamiento el 14 de enero del mismo año.

30 **DIRECTIVA 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

31 **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.

81. La Financiera deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00³².
82. La Financiera tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código³³.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Financiera Oh! S.A. con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto cargó indebidamente en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 del denunciante una (1) operación, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	2 000,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Financiera Oh! S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) se efectuaron luego de devolver su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador del Banco Interbank; (ii) permitió el uso de la tarjeta aún después de haber sido manipulada por terceros, no verificándose el chip; (iii) no activó medidas automáticas de alerta o bloqueo a pesar de tratarse de operaciones inusuales efectuadas en cadena; y, (iv) no aplicó una doble validación (OTP, token, autorización adicional, clave dinámica) para dichos montos:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/11/2025	IZI*ESTILOS NI FAARCE	4 700,00

³² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2**

TERCERO: Ordenar a Financiera Oh! S.A. como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-1109 del denunciante el importe de S/ 2 000,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y la rectificación del reporte crediticio.**

Financiera Oh! S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Financiera Oh! S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Financiera Oh! S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁴, caso contrario la resolución quedará consentida.

³⁴

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4519-2025/PS2

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Financiera Oh! S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁶ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 19/02/2026 12:00:37-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

35

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

36

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-03/03

Página 26 de 26